

**Nr. 183 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 13.
August 1938**

R 43 II/1353a, Bl. 62–68 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Eigenhändig! Geheim

Betrifft: Österreich-Gesetz und Saarpfalz-Gesetz.
Auf das Schreiben vom 3. August 1938² – RK. 15704 B.

I. Zu beiden Gesetzentwürfen:

Reichskommissar Bürckel hat die beiden mit Anlage A und B bezeichneten Gesetzentwürfe vorgelegt³. In beiden Gesetzentwürfen werden so grundsätzliche Fragen des künftigen Reichsaufbaues angeschnitten, daß ich dringend bitten muß, wenigstens in den *wichtigsten* Fragen eine *richtungsweisende Entscheidung* des Führers herbeizuführen.

An sich besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Gesetzentwürfen. Wenn sie, wie jedes mit Gliederungs- und Organisationsfragen zusammenhängende Gesetz, Grundfragen des Neuaufbaues anschneiden, so besteht doch kein Zwang, die beiden Gesetzentwürfe zur gleichen Zeit zu verabschieden und die in ihnen enthaltenen Maßnahmen gleichzeitig der Verwirklichung zuzuführen. Die Neuordnung, insbesondere die Neugliederung in *Österreich* ist deswegen dringlich, weil die Auflockerung des „Bundesstaates“ Österreich und die Neuorganisation der Verwaltung der einzelnen Gauen die Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Verwaltungsapparates ist. Aus Gründen der Reichsverteidigung (Mobjahr) kann aber die Neuordnung in Österreich nur entweder zum 1. Oktober 1938 oder aber erst zum 1. April 1940 durchgeführt werden⁴. Es wird nötig und möglich sein, die Durchführung bereits zum 1. Oktober 1938 sicherzustellen.

Ein gleichartiger Zwang zur Neuordnung im Raum *Saarpfalz* besteht nicht.

Besteht sonach keine unmittelbare sachliche Verbindung zwischen dem Österreich- und Saarpfalz-Gesetz, so könnte ein Zusammenhang höchstens darin gesehen werden, daß in dem einen Gesetz Bayern die *Pfalz abgibt* und dafür im anderen Gesetz *Vorarlberg erhalten soll*⁵.

II. Österreich-Gesetz:

¹ Das Schreiben baute auf einer geh. Vorlage des StS Stuckart an RIM Frick vom 6. 8. 1938 auf, welche Stuckart Lammers am 12. 8. vorab persönlich zur vertraul. Kenntnis übergeben und mündl. erläutert hatte; R 43 II/1353a, Bl. 47–60. Vgl. LUŽA, Österreich, S. 151 f.; REBENTISCH, Führerstaat, S. 243. Veranlassung und Vorgeschichte s. Dok. Nr. 173.

² R 43 II/1353a, Bl. 34 f.; s. Dok. Nr. 173 Anm. 12.

³ Als Anlage A beigelegt war Bürckels Entw. eines Österreich-Gesetzes i. d. F. vom 5. 8. 1938 (von dem der Rkei am 27. 7. zugegangenen Entw. nur marginal abweichend); R 43 II/1353a, Bl. 69–79. Eine Anlage B (Entw. des SaarpfalzG) befindet sich nicht bei den Akten.

⁴ Am 1. 10. 1938 begann das Mobilmachungsjahr 1938/39, das regulär zum 31. 3. 1940 ablief; vgl. ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 142.

⁵ Entw. ÖsterreichG § 1: „[...] Das bisherige Land Vorarlberg und die Gemeinde Jungholz werden dem Land *Bayern* eingegliedert.“

A) Bei meiner Stellungnahme zum Österreich-Gesetz gehe ich davon aus, daß die Bildung von 7 Reichsstatthalterbezirken *auf einer Entscheidung des Führers beruht*⁶.

B) Ich bitte um eine Entscheidung, ob Vorarlberg zu *Bayern* (Vorschlag des Reichskommissars) oder zu *Tirol* gelegt werden soll.

Bei dieser Entscheidung dürften folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen sein:

1. *Parteimäßig* ist Vorarlberg mit *Tirol* verbunden. Die Zusammenarbeit hat sich gut eingespielt. Es sprechen mancherlei Gründe für die Annahme, daß auch im *staatlichen* Sektor die Einheitlichkeit und Nachhaltigkeit der Verwaltungsführung von Innsbruck aus besser gewährleistet ist als von Augsburg und München.

2. Die mit der Wiedervereinigung zusammenhängenden Verwaltungsarbeiten dürften wesentlich erleichtert werden, wenn die Gebietsteile des Landes Österreich zunächst auf sich gestellt bleiben und einheitlich ohne Beteiligung eines anderen Landes behandelt werden können. Insbesondere gilt dies für die *Rechtsangleichung*. Erst nach völliger Rechtsangleichung wird die Vereinigung von Teilen der Ostmark mit Altreichsgebiet ohne Schwierigkeiten möglich und praktisch sinnvoll sein. Vorarlberg würde insoweit im Verbands des Landes Bayern einen *Fremdkörper* bilden, während Tirol und Vorarlberg bei einer Vereinigung hinsichtlich der Geltung von Reichsrecht und auch hinsichtlich ihres Verwaltungs- und Wirtschaftszustandes auf der *gleichen Stufe* stehen. Es würde darüber hinaus wahrscheinlich kaum zu vermeiden sein, daß zwischenzeitlich Bestimmungen des *bayerischen Landesrechts* in Vorarlberg eingeführt würden, d. h. daß das in Vorarlberg geltende Landesrecht zum Teil durch *bayerisches Landesrecht* ersetzt würde, um dann später bei einer reichsrechtlichen Regelung der entsprechenden Materien *Reichsrecht* Platz zu machen. *Mehrfache* Rechtsänderung wäre mithin voraussichtlich unvermeidlich. Jedenfalls wird viel Arbeit vermieden, wenn Innsbruck die für Tirol notwendigen Maßnahmen auf Vorarlberg erstreckt. Nur *eine* Hand vermag *Einheitlichkeit* gerade auch in der Überleitungszeit zu gewährleisten.

3. Tirol ist – vor allem nach Abgang von Osttirol – ein allzu leistungsschwacher Gau; gerade die *Grenzgaue* dürfen nicht zu schwach und klein sein. Es besteht also ein reichswichtiges Interesse an der Vergrößerung des Gaues Tirol. Diese Vergrößerung läßt sich *zur Zeit* nur durch die Zuteilung von Vorarlberg erreichen. Durch diese Zuteilung würde bei einer späteren Aufgliederung Bayerns einer Verbindung Vorarlbergs mit dem Allgäu *nicht* vorgegriffen.

C) Ich bitte ferner um Entscheidung, ob der bestehende Rechtszustand, wonach die Reichsstatthalter der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern unterstehen (§ 3 des Reichsstatthaltergesetzes vom 30. Januar 1935⁷), durch *unmittelbare Unterstellung der Reichsstatthalter unter den Führer und Reichskanzler* (§ 4 Absatz 1 des Entwurfs Bürckel⁸) geändert werden soll: Diese Änderung, die letzten Endes zur Schaffung von „Provinzialministern“ neben den „Fachministern“ führt, ist von ausschlaggebender Bedeutung für den staatsrechtlichen Reichsaufbau. Die beabsichtigte Neuordnung wird auch dadurch in ihrer Wichtigkeit nicht eingeschränkt, daß der Reichsstatthalter im Bereich der staatlichen Verwaltung an die „fachlichen Weisungen“ (§ 5 Absatz 1 des Entwurfs⁹) der Reichsminister gebunden ist und daß der Reichsminister des Innern die Aufsicht über den „Gau als Selbstverwaltungskörperschaft“ führt (§ 6 Absatz 4¹⁰). Der Begriff der „fachlichen Weisungen“ ist wenig klar, so daß er für die praktische Verwaltungsführung eine Quelle von Schwierigkeiten, wenn nicht gar Meinungsverschiedenheiten in sich birgt; Einheit und Schlagkraft der Verwaltung sind hierdurch beeinträchtigt. Dies gilt ebenso für die Verwaltung im *staatlichen* Sektor wie gegen-

⁶ Analog zur Gliederung in sieben Parteigaue: Dok. Nr. 119 Ziff. 2. Ebd. auch zu den nachstehend berührten Fragen der räuml. Gliederung, zur Auffassung Stuckarts vgl. Dok. Nr. 96.

⁷ RGBL. I S. 65; Wortlaut von § 3 s. ARH II/1, Nr. 88 Anm. 7.

⁸ Wortlaut s. Dok. Nr. 173 Anm. 5.

⁹ Wortlaut ebd. Anm. 9.

¹⁰ Entw. ÖsterreichG § 6 (4): „Die Aufsicht über den Gau als Selbstverwaltungskörperschaft führt der Reichsminister des Inneren, soweit es sich um Angelegenheiten von finanzieller Bedeutung handelt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen.“

über der *Selbstverwaltung*; bezüglich der letzteren vor allem besteht die Gefahr, daß eine Aufsichtsführung des Reichsministers des Innern über die Gauselbstverwaltung sich nicht hinreichend durchzusetzen vermag, da eine Kritik an der *Verwaltungsführung* sich kaum von der *Person des Verwaltenden* trennen läßt.

Der Hinweis darauf, daß die Einheit der Führung in der hohen Person des *Führers* gewährleistet sei, erschöpft das Problem nicht. Der Führer sollte von den Fragen der laufenden Verwaltung nach Möglichkeit freigestellt bleiben; es entspricht nicht seiner Stellung als Staatsoberhaupt, ihn bei divergierender Auffassung zwischen „Fachminister“ und „Provinzialminister“ in Fragen der laufenden Verwaltung als Mittler anzurufen.

Ganz allgemein dürften bei der Entscheidung folgende wichtige Überlegungen zu erwägen sein:

1. Außer dem Staatsoberhaupt, das naturgemäß den sichtbarsten Exponenten des Einheitsgedankens eines Landes bildet, müssen zur Sicherung der Einheit der Führung *weitere* Klammern vorhanden sein, die gerade auch auf dem Gebiete der *Verwaltung* die Einheit und Einheitlichkeit sicherstellen. Eine solche weitere Klammer müssen für ihren Geschäftsbereich die Reichsminister bilden, die in Gestalt der „Reichsregierung“ unter dem Führer zu einer Einheit zusammengefaßt sind. Die Zentralinstanzen des Reichs mit *uneingeschränkten Aufsichts- und Weisungsbefugnissen* sind ein unentbehrlicher Faktor für die Sicherung und Untermauerung der Einheit des Reichs. Insbesondere ist der Reichsinnenminister, wenn er nicht nur als oberster Organisations- und Beamtenminister, sondern auch als dienstaufsichtliche Spitze über der Reichsmittelinstanz die Einheit des Reichs repräsentiert und gewährleistet, *eine solche Klammer der Einheit*. Je zahlreicher und je stärker die Klammern sind, die in der Spitze das Gefüge und die Glieder des Reichs Zusammenhalten, desto stärker wird die Einheit des Reichs sein. Die Einheit des Reichs ist aber der Garant der Stärke und damit der Zukunft des Reichs.

Es sollte daher alles vermieden werden, was auch nur den *Keim* der Einschränkung der Zentralgewalt oder ihrer Schwächung in sich trägt. Die deutsche Geschichte ist nicht deshalb leidvoll für das deutsche Volk verlaufen, weil die Zentralgewalt des Reichs zu *stark*, sondern weil sie zu *schwach* war. Immer war in der deutschen Geschichte das Reich groß und stark, wenn seine Zentralgewalt gefestigt war. Die Höhepunkte deutscher Geschichte sind gekennzeichnet durch eine starke Zentralgewalt. Immer wieder folgte einer *Stärkung* der Reichsgewalt ein *Abbau* ihrer Machtbefugnisse. Es bedarf daher keiner Förderung der die Einheit einschränkenden oder schwächenden Tendenzen, die die Wesensmerkmale des Bundesstaates waren, sondern notwendig ist eine *Stärkung der einheitsstaatlichen Tendenzen*. Die Schaffung und Erhaltung einer starken Zentralgewalt hat andererseits nichts mit Zentralismus im Sinne einer Zuständigkeitshäufung in der Zentralinstanz zu tun; im Gegenteil bildet eine starke Zentralgewalt mit eindeutigen Befugnissen, die dem klaren Aufbau des Führerstaates entsprechen, die Voraussetzung für eine weitgehende sachliche Dezentralisation. Eine starke Zentralgewalt bedeutet also keine Entmachtung der Reichsmittelinstanz, sondern ist der notwendige korrespondierende Faktor einer mit umfassenden sachlichen Zuständigkeiten ausgestatteten Mittelinstanz.

2. Aus allen diesen Gründen bedarf es ernstester Prüfung, ob nicht die Herausnahme der Reichsstatthalter aus der uneingeschränkten Befehlsgewalt der Zentralinstanz den beiden wichtigsten verwaltungspolitischen Neuaufbaugedanken der *Einheit der Verwaltung* und der *Dezentralisation* in entscheidender Weise Abbruch tun wird:

Die *Sonderverwaltungen* werden es mit leichter Begründung ablehnen können, in der einheitlichen und allgemeinen, vom Reichsstatthalter geführten Verwaltung aufzugehen, wenn nicht die Weisungsbefugnis der Zentralstellen in jeder Beziehung unbedingt klar und sichergestellt ist¹¹.

Je stärker die Weisungsgewalt verankert ist, umso unbedenklicher ist die allerseits [sic] erstrebte *Dekonzentration und Dezentralisation*. Ist die Durchführung von Weisungen nicht unbedingt

¹¹ Vgl. die Verhandlungen über eine Zusammenführung der Arbeits- und Sozialverwaltung in der Mittel- und Lokalinstanz unter dem Dach der allgem. Verwaltung: Dok. Nrr. 149, 177.

gewährleistet, so wird an die Dezentralisation von Verwaltungsaufgaben nur mit Vorsicht herangetreten werden.

3. Schließlich ergibt sich zwangsläufig die Frage, ob die Herausnahme der Reichsstatthalter als Führer der Reichsgauinstanz aus dem durch die allgemeine Verwaltungsorganisation bedingten Aufbau (Reichszentral-, Reichsmittel- und Reichskreisinstanz) mit einem klaren Verwaltungsaufbau vereinbar ist und mit dem Gedanken der Zubilligung von Kommandogewalt unter gleichzeitiger Übertragung der Verantwortung im Einklang steht. Für die *Verwaltung* gelten in dieser Beziehung die selbstverständlichen *militärischen* Grundsätze: Wie es undenkbar wäre, etwa einen Kommandierenden General aus der Unterstellung unter den Oberbefehlshaber des Heeres auszunehmen und unmittelbar dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht zu unterstellen, so dürfte es ebenso wenig dem klaren Aufbau des Führerstaates entsprechen, den Führer der allgemeinen und inneren Verwaltung der Reichsmittelinstanz aus der Unterstellung unter den Reichsinnenminister als Chef der inneren Verwaltung auszunehmen und dem *Staatsoberhaupt* unmittelbar zu unterstellen.

D) Sodann bitte ich, eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers darüber herbeizuführen, ob die Zuweisung eines allgemeinen *unbedingten Anweisungsrechts* an die Reichsstatthalter gegenüber den Reichssonderverwaltungen (§ 4 Absatz 2 des Entwurfs¹²) seinem Willen entspricht. Unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Verwaltung und der Einheitlichkeit der Verantwortung habe ich mich stets für einen *Ausbau* der Stellung des Reichsstatthalters und eine künftige Erweiterung seiner Befugnisse eingesetzt. Ich vermochte jedoch nicht die Widerstände der Ressorts zu einer derartig weitgehenden Änderung des bisherigen Rechtszustandes (§ 2 Absatz 1 des Reichsstatthaltergesetzes: „Informationsrecht, Anregungsrecht und Befugnis zu einstweiligen Anordnungen bei Gefahr im Verzuge“¹³) zu überwinden. Dem Widerstand der Ressorts lag die Besorgnis zugrunde, daß eine straffe Verwaltungsführung nicht mehr gewährleistet sei, wenn der Reichsstatthalter andere Weisungen erteilt als die der Behörde der Sonderverwaltung Vorgesetzte Stelle. Die hieraus sich ergebenden Schwierigkeiten würden noch verschärft, wenn gleichzeitig die in der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern liegende Klammer beseitigt wird, da es unmöglich Aufgabe des Führers sein kann, in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung ausgleichend tätig zu werden. Diese Bedenken könnten zwar abgeschwächt, aber nicht völlig behoben werden, wenn, was unter allen Umständen sichergestellt werden müßte, die „Weisungsgewalt“ des Reichsstatthalters Einschränkung dahin erführe, daß seine Weisungen sich nur im Rahmen der Zuständigkeiten der der angewiesenen Behörde übergeordneten Instanz zu halten haben, daß sie mit Weisungen der Zentralstellen nicht im Widerspruch stehen dürfen, und daß sie auf den Bereich des Reichsgaues beschränkt sind.

E) Ferner bitte ich um Entscheidung des Führers hinsichtlich der Verwaltung des Reichsgaues als Selbstverwaltungskörperschaft. Soll die Ausgestaltung der Selbstverwaltung, wie sie sich im Reich insbesondere in den preußischen Provinzen seit 1933 bewährt hat, auch in den Gauen der Ostmark Platz greifen, oder soll die Selbstverwaltung stärker eingeschränkt werden. Daß der Reichsstatthalter auch die Verwaltung des Reichsgaues als Selbstverwaltungskörperschaft leitet, entspricht der bewährten preußischen Lösung. Seine Vertretung in den beiden Sektoren (staatliche Verwaltung – Selbstverwaltung) sollte jedoch meines Ermessens geteilt werden: In der staatlichen Verwaltung sollte er durch einen allgemeinen Vertreter mit der Amtsbezeichnung „Regierungspräsident“, der unmittelbarer Reichsbeamter ist, in der Selbstverwaltung durch einen allgemeinen Vertreter mit der Amtsbezeichnung „Landeshauptmann“ oder „Gauhauptmann“, der Beamter des Gaues als Selbstverwaltungskörperschaft ist, vertreten werden, um den Selbstverwaltungsgedanken stärker zur Geltung zu bringen. Diese Regelung knüpft an die Figur des Landeshauptmanns in Preußen an, der Vertreter des Oberpräsidenten in der Selbstverwaltung der Provinz und damit der eigentliche

¹² Wortlaut s. Dok. Nr. 173 Anm. 5.

¹³ Wortlaut s. ARH II/1, Nr. 88 Anm. 6.

Exponent der Landschaft ist, während der Oberpräsident in erster Linie der Repräsentant des Staates und Reichs ist. Diese Regelung hat sich gut bewährt. Der Landeshauptmann gewinnt durch seine Anstellung als Beamter der Selbstverwaltungskörperschaft eine engere und festere Verbundenheit mit dem Selbstverwaltungskörper, als wenn er frei versetzbarer unmittelbarer Reichsbeamter wäre. Die materielle Ausgestaltung der Selbstverwaltung des Reichsgaues ist auf wenige Grundlinien beschränkt. Bis zum Erlaß einer Deutschen Reichsgauordnung kann diese Lücke leicht aufgefüllt werden durch sinngemäße Anwendung der Vorschriften der Deutschen Gemeindeordnung¹⁴.

F) Schließlich bitte ich um Entscheidung in der Frage der verantwortlichen Leitung des Landkreises durch den Landrat: In den §§ 19 und 23¹⁵ ist die Verwaltungsführung des *Landrats* an das Einvernehmen mit dem *Kreisleiter* gebunden, „wenn wichtige Fragen der Menschenführung berührt werden“ oder „beim Erlaß der Hauptsatzung und der Haushaltssatzung“. Was den letzten Punkt (§ 23) anlangt, so ist diese Frage in der eingehendsten Weise bei der Schaffung der Deutschen Gemeindeordnung mit allen beteiligten Stellen erörtert worden. Damals ist es abgelehnt worden, das Führerprinzip dadurch zu beeinträchtigen, daß in der Verantwortung für das Finanzgebaren der Gemeinde eine zweite Stelle mit eingeschaltet wird¹⁶. Auch der Führer und Reichskanzler selbst hat in der Sitzung des Kabinetts, die der Inkraftsetzung der DGO vorausging, erklärt, daß eindeutig und ausschließlich *eine* Person die Verantwortung für die Verwaltung und insbesondere für das Finanzgebaren des Selbstverwaltungskörpers zu übernehmen hat¹⁷. Wird eine zweite Person eingeschaltet, so kann von der „vollen und ausschließlichen Verantwortung“, wie es im § 32 DGO heißt¹⁸, nicht mehr die Rede sein.

Die gleichen Gesichtspunkte gelten für den § 19. Bei dieser letzteren Vorschrift ist noch besonders hinzuzufügen, daß die Fassung so weit gehalten und so elastisch ist, daß der Landrat leicht in *jedem* Falle gezwungen werden könnte, das Einvernehmen mit dem Kreisleiter herzustellen. Das „Einvernehmen“ bedeutet die Herbeiführung einer vollen Übereinstimmung und ist mehr als ein noch so enges Zusammenarbeiten. Diese Formulierung legt aber die volle Verantwortlichkeit des Landrats lahm und verwischt sie.

Es ist selbstverständlich, daß der Landrat, wie jeder andere verantwortliche Verwaltungsleiter im Dritten Reich, in allen wichtigen Fragen seines Gebietes in ständiger, engster Fühlung mit dem zuständigen politischen Hoheitsträger arbeitet und einen Meinungsaustausch herbeiführt. In solchen Fällen jedoch, wo eine Übereinstimmung nicht erreicht wird, ein Handeln aber notwendig ist, muß der Landrat, nach gewissenhafter Abwägung gerade der die Auffassung des Kreisleiters bestimmenden Gesichtspunkte so handeln, wie es ihm sein innerstes Verantwortungsbewußtsein befiehlt. Diese Eigenverantwortlichkeit darf nicht dadurch abgeschwächt werden, daß der Landrat gesetzlich an das „Einvernehmen“ mit dem Kreisleiter gebunden ist. Eine solche Bindung würde nicht mit dem Grundsatz der Führerverantwortlichkeit zu vereinbaren sein. Schließlich darf nicht übersehen werden, daß der Gauleiter ja in seiner Eigenschaft als Reichsstatthalter die Aufsicht über den Landrat führt und dadurch die sicherste Gewähr des Einklangs von Partei und Staat gegeben ist.

¹⁴ DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49). Eine Reichsgauordnung erschien nie.

¹⁵ Entw. ÖsterreichG § 19: „Zur Sicherung des Einklangs mit der Partei hat der Landrat (Oberbürgermeister) das Einvernehmen mit dem Kreisleiter herbeizuführen, wenn wichtige Fragen der Menschenführung berührt werden.“

§ 23: „Die Landkreise können ihre eigenen Angelegenheiten durch Satzungen regeln, soweit die Gesetze keine Vorschriften enthalten oder den Erlaß von Satzungen ausdrücklich gestatten. Im übrigen finden auf das Satzungsrecht der Landkreise die einschlägigen Bestimmungen der Deutschen Gemeindeordnung mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der Erlassung der Hauptsatzung und der Haushaltssatzung das Einvernehmen mit dem Kreisleiter herzustellen ist.“

¹⁶ In der Chefbesprechung am 14. 1. 1935; s. ARH II/1, Nr. 74. Vgl. auch die offiz. Begründung zur DGO: ebd. Nr. 79 Ziff. 1c).

¹⁷ Das Protokoll der Kabinettsitzung vom 24. 1. 1935 weist eine Äußerung Hitlers in so dezidierter Form nicht nach: ARH II/1, Nr. 85 P. 3.

¹⁸ DGO § 32 (1): „Der Bürgermeister führt die Verwaltung in voller und ausschließlicher Verantwortung, soweit nicht § 33 [Mitwirkung des „Beauftragten der NSDAP“] ausdrücklich anderes bestimmt.“

Der das ganze öffentliche Leben des Dritten Reichs bestimmende politische Grundsatz des Einklangs zwischen Partei und Staat ist eine *Generalsicherung*, die es ermöglicht, von *Einzelbestimmungen* des in Rede stehenden Inhaltes abzusehen. Andererseits wird durch die volle Führerverantwortlichkeit nicht nur eine entschlußfreudige Verwaltung, sondern auch ein den hohen Anforderungen entsprechender Nachwuchs an leitenden, zum vollen Einsatz ihrer Persönlichkeit bereiten Männern der Verwaltung verbürgt, eine Überlegung, die gerade für den schwierigen Einbau Österreichs in das Reich von überragender Bedeutung ist.

III. Saarpfalz-Gesetz:

A) Die vorstehend unter II angeschnittenen Fragen gelten als Grundfragen des Neuaufbaues ebenfalls für das Saarpfalz-Gesetz.

Für das Saarpfalz-Gesetz ergeben sich aber noch eine Reihe weiterer grundlegender Fragen, die von solcher Bedeutung sind, daß vor ihrer Inangriffnahme die Entscheidung des Führers eingeholt werden muß.

B) Hält der Führer mit Rücksicht auf die politische und militärische Lage eine Umorganisation im Westen zum 1. Oktober 1938 für zweckmäßig und möglich? Ich darf in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, daß gerade das Gebiet des Saarlandes und der Pfalz gegenwärtig im Mittelpunkt der Aufgaben der Reichsverteidigung steht¹⁹ und in den kommenden Jahren auch weiterhin stehen wird.

Bei dieser Entscheidung wird die Tatsache berücksichtigt werden müssen, daß grundlegende Wandlungen in der Organisation für eine Übergangszeit die Schlagkraft der Verwaltung stark beeinträchtigen: Die Zuständigkeiten sind ungeklärt mit der Folge eines zeitweisen Durcheinander, Neben- und Gegeneinander! Die Normen, nach denen die Verwaltung arbeitet, stehen entweder noch nicht fest oder die neuen Vorschriften sind den Beamten, die die Verwaltung handhaben, noch nicht in ausreichendem Maße zu eigen! Unsicherheit und Unruhe sind für den Volksgenossen und die Verwaltung selbst die notwendige Folge! Sämtliche durch die Umstellung berührten Organe der Verwaltung sind gezwungen, die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben zunächst einmal hinter der eigenen Neuorganisation zurückzusetzen; sie werden weniger denn je in der Lage sein, zusätzliche Verwaltungsaufgaben zu übernehmen oder schwierigeren Aufgaben im Falle einer Personalverringerng gerecht zu werden!

Es wäre heute z. B. unschwer möglich, aus dem großen Verwaltungsreservoir des Landes Bayern notwendigen Ersatz für die Verwaltung in der Pfalz zu schaffen; sobald eine *neue Verwaltungseinheit* mit neuer Organisation und neuem Recht geschaffen ist, ist diese Möglichkeit weit geringer.

Für die Beurteilung des geeigneten Zeitpunktes für tiefgreifende *verwaltungsmäßige* Änderungen liegt es nahe, sich die Frage vorzulegen, wie sich die *Wehrmacht* in gespannten Zeiten zu grundlegenden Fragen der *militärischen Neuorganisation* verhalten würde: Diese würde sicherlich nicht in kritischen Zeiten grundlegende organisatorische Neuordnungen vornehmen und etwa von der Gliederung der fechtenden Truppe in Divisionen zur Einteilung von Brigaden übergehen; sie würde auch nicht bei Gefahr im Verzuge ein eingeübtes schießtechnisches Verfahren durch nicht restlos erprobte ballistische Neuerungen ersetzen.

Vor allem wird deshalb auch zu prüfen sein, ob unter dem Gesichtspunkt des engen Zusammenhanges zwischen Wehrmacht und ziviler Verwaltung eine Umorganisation der letzteren nicht auch die Wehrmacht in der Durchführung ihrer eigenen Maßnahmen stört.

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 143.

C) Soll durch Abtrennung der Pfalz von Bayern und die Bildung eines Reichsgaues Saarpfalz im Westen des Reichs die Reichsreform in Fluß gebracht werden?²⁰ Die Schaffung einer Saarpfalz durch Zusammenlegung des Saarlandes und der Pfalz in deren jetziger Gebietsabgrenzung schneidet zwangsläufig in den angrenzenden Gebieten Gliederungsfragen an. Bei den hiermit angeschnittenen Gliederungsfragen handelt es sich nicht nur um Grenzberichtigungen geringeren Ausmaßes in der Richtung auf die preußischen Regierungsbezirke Trier und Koblenz, auf Hessen und Baden, sondern die Neuschöpfung Saarpfalz bestimmt in gewisser Weise die späteren Möglichkeiten in der Rhein-Main-Ebene und der Neckar-Niederung.

D) Entspricht ein Gau Saarpfalz mit einer Einwohnerzahl von 2 000 000 der vom Führer gewünschten Größenordnung der Gaue, insbesondere bei Berücksichtigung der zu C) erwähnten Tatsache, daß der Saarpfalz-Gau nur den Ansatzpunkt eines noch größeren Gaues von ungefähr 3 000 000 Einwohnern bilden kann?

IV. Ich habe davon abgesehen, eine größere Zahl weiterer wichtiger Fragen hier anzuschneiden, da die Bedeutung dieser weiteren Fragen im Verhältnis zu den grundlegenden, den Reichsaufbau bestimmenden Fragen, für die ich vorstehend die Entscheidung des Führers erbeten habe, zurücktritt. Aber gerade deshalb muß ich darum bitten, in diesen entscheidenden Fragen die Entscheidung des Führers herbeizuführen, da in den Grundfragen nur eine richtungsweisende Entscheidung des Führers die Möglichkeit einer weiteren fördernden Behandlung eröffnet.

V. Die vorstehenden Darlegungen entsprechen den Auffassungen des Herrn Reichsministers Dr. Frick, der sich zurzeit auf einer Dienstreise durch Österreich befindet, und sind von ihm ausdrücklich gebilligt worden²¹.

In Vertretung
Dr. Stuckart

²⁰ Zu den Überlegungen des RIM in dieser Richtung vgl. Dok. Nr. 212.

²¹ Lammers konnte den Fragenkomplex am 17. 8. 1938 offenbar nur in groben Zügen zur Kenntnis Hitlers bringen und schlug vor, sich von Frick eingehend vortragen zu lassen: Anhang, FV 183*. Mit Geheimschreiben vom 25. 8. beschied er den RIM, der Führer sei dazu gern bereit, halte die Sache „jedoch nicht für so eilbedürftig, daß der Vortrag noch vor dem Reichsparteitag [5.–12. 9.] erfolgen müßte“; R 43 II/1353a, Bl. 61, 93. Der am 20. 8. von Stuckart an MD Kritzingen übersandte Gegenentw. eines „Gesetzes über die Aufgliederung des Landes Österreich und den Aufbau der Verwaltung“ wurde deshalb in der Rkei einstweilen z. d. A. gelegt; ebd. Bl. 80–92. In der Folge separierte der RIM hiervon die Passagen über die räuml. Gliederung als eigenes „Gesetz über Gebietsveränderungen im Lande Österreich“, das strittige territoriale Fragen (Vorarlberg) ausklammerte und bis zum 1. 10. fristgerecht verabschiedet wurde; s. Hinweise in Dok. Nr. 119 Anm. 12. Die Beratungen über ein österr. Verwaltungsgesetz, das spätere OstmarkG, stieß er mit einem eigenen Neuentwurf vom 9. 9. 1938 wieder an: Fortgang s. Dok. Nr. 200.

Zitierhinweis

Nr. 183 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 13. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d183>